

Nr. 119 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. München, 12. Juli 1937

R 43 II/945, Bl. 18–19 Durchschlag als Abschrift

Beginn:

Beginn:

Vertraulich!

Betrifft: Reichsschulgesetz¹.

Die Ausführungen in dem Schreiben des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers des Innern vom 30. Juni 1937 – I A 4584/3502 – teile ich durchaus². Für die alsbaldige Verabschiedung des Reichsschulgesetzes sprechen so viel[e] entscheidende Gründe innerpolitischer und kirchenpolitischer Art, daß eine längere Hinauszögerung des Gesetzes nicht mehr verantwortet werden kann. Ich habe diese Gründe bereits in früheren Schreiben zum Ausdruck gebracht und glaube allgemein darauf hinweisen zu können, daß sich in den letzten Monaten eine innerpolitische Situation ergeben hat, die eine Klärung durch das Reichsschulgesetz unbedingt notwendig macht. Die neueste Propaganda der Kath[olischen] Aktion macht sich die ungeklärte Rechtslage in den deutschen Ländern zunutze, um angeblich auf die Unrechtmäßigkeit der Einführung der Gemeinschaftsschule durch Abstimmung hinzuweisen und dadurch den Beamten und staatlichen Stellen, die sich seither mit der Einführung der Gemeinschaftsschule befaßt haben, ein Zuwiderhandeln gegen die eigenen Staatsgesetze vorzuwerfen³.

Weiter mache ich darauf aufmerksam, daß sämtliche Länderregierungen, nahezu sämtliche Dienststellen, Gauleitungen usw. der Partei von den Vorarbeiten zum Reichsschulgesetz und von der Fertigstellung des Entwurfs bereits seit Februar ds. Jhrs. unterrichtet sind und auf die baldige Verabschiedung des Gesetzes warten. Es war nicht zu umgehen, diese Dienststellen von der Verzögerung des Gesetzes und ihren Gründen zu unterrichten, wobei auch dort keinerlei Verständnis für diese Verzögerung festzustellen war. Gerade die örtlichen Stellen der Partei und der Schulverwaltungen haben unter diesen ungeregelten Verhältnissen und den ständigen Angriffen der Kirche schwer zu leiden und können es nicht verstehen, daß dieser Kampf nicht endlich durch das Reichsschulgesetz ein für alle Mal entschieden wird.

¹ S. oben Dok. Nrr. 2, 15 und 20, zum Kompetenzkonflikt zwischen RMVP und RErzM als Grund der bisherigen Verzögerung: Dok. Nrr. 40, 43 und 61. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11390.

² RIM an RErzM/RMVP, 30. 6. 1937, vertraulich, abschriftl. auch an StdF/StSRk; R 43 II/945, Bl. 33. Beigefügt war ein vertraul. Bericht des Gestapa betr. „Propaganda der kath. Kirche gegen die Gemeinschaftsschule“; ebd. Bl. 27–30, 34–37; Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 13/V. Der RIM hatte dazu bemerkt: „Ich trete der Auffassung des Geheimen Staatspolizeiamts bei, daß die Verabschiedung des Gesetzes, wonach die Gemeinschaftsschule die regelmäßige Schulform ist, eine Beruhigung in der Bevölkerung zur Folge haben würde. Für das Gesetz wäre nach meinem Dafürhalten der gegenwärtige Zeitpunkt psychologisch und taktisch besonders günstig. Die gesetzliche Klärung würde die Diskussionen um die Schulform beenden und für viele Volksgenossen aller religiösen Richtungen befreiend wirken. Ich würde es daher aus Gründen der inneren Politik begrüßen, wenn das Gesetz möglichst bald verabschiedet würde.“ Zur Haltung Heydrichs und des SD vgl. DIERKER, Glaubenskrieger, S. 185–188.

³ Zur kirchl. Reaktion auf die außergesetzl. Oktroyierung der Gemeinschaftsschule über manipulierte „Elternabstimmungen“ und zur Organisation des Abwehrkampfes vgl. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nrr. 344/IIc, 399/II Ziff. IV 4. 431; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 13/I–IV.

Ich bitte deshalb, nunmehr bald das Reichsschulgesetz zu verabschieden, nachdem keinerlei weitere Widersprüche gegen dasselbe mehr vorliegen; dies um so mehr, als gegen die Notwendigkeit der Einführung der Gemeinschaftsschule und Abschaffung des konfessionellen Zwangs für die Lehrer wohl nirgends mehr Bedenken bestehen dürften. Wenn es nicht möglich sein sollte, eine Einigung über die noch streitigen Fragen aus Anlaß dieses Reichsschulgesetzes zu erzielen, so darf ich doch bitten, die Entscheidung dieser Fragen vorerst noch offenzulassen, und ihre Klärung nicht gerade an dieses für die Erziehung des deutschen Nachwuchses außerordentlich wichtige Gesetz zu knüpfen⁴. Ich glaube dies um so mehr vorschlagen zu können, als bei einer späteren Verabschiedung des ebenfalls im Entwurf vorliegenden Privatschulgesetzes⁵ die jetzigen Streitfragen noch geklärt werden könnten. Bei der Wichtigkeit des vorliegenden Gegenstandes und im Interesse einer beschleunigten Verabschiedung dieses Gesetzes würde ich auch meine Mitwirkung zur Entscheidung der noch streitigen Fragen bei den weiteren Auseinandersetzungen anläßlich des Privatschulgesetzes nicht versagen.

Der Herr Reichs- und Preuß. Minister des Innern, der Herr Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei, ferner das Geheime Staatspolizeiamt haben Abschrift dieses Schreibens erhalten⁶.

Heil Hitler!
Sommer

⁴ MD Sommer hatte am 14. 6. 1937 StS Zschintzsch aufgesucht und ihm erklärt, „daß er persönlich und, wie er wisse, auch Herr Stuckart es für falsch hielten, die Zuständigkeitsfrage mit dem Reichsschulgesetz zu verkoppeln, und daß er den Zweck einer Besprechung auf der sogenannten ‚Staatssekretär-Ebene‘ darin erblicke, mit vereinten Kräften Herrn Staatssekretär Funk dazu zu bewegen, seinem Herrn Minister eine Änderung der Auffassung und ein Fallenlassen der Verkoppelung vorzuschlagen“. Zschintzsch hatte daraufhin bei RM Rust angeregt, Sommer bestellen zu dürfen, daß ihm hier, „wo 2 Ressorts sich so eindeutig in ihren Auffassungen gegenüberständen, eine Vermittlung durch den Stellvertreter des Führers zweckmäßig schiene“. Vm. Zschintzsch, 16. 6. 1937; R 21/203, Bl. 76.

⁵ Hierzu Dok. Nrr. 72 und 113.

⁶ Zum Fortgang: Lammers hielt am 20. Juli auf dem Obersalzberg Hitler Vortrag, der aber wiederum nichts entschied, sondern die Einigung zwischen RErzM und RMVP abzuwarten wünschte; Anhang, FV 330*. Am 23. 7. 1937 stimmte der RMVP mit Bezug auf das vorlieg. Schreiben der „sofortigen“ Verabschiedung des ReichsschulG zu, ohne freilich seinen Standpunkt in Sachen Kunstlehranstalten aufzugeben, und am 29. 7. konstatierte der StSRk gegenüber dem RErzM die Annahme der KabVorl. im Umlaufweg; R 43 II/945, Bl. 20–24; R 4901/3304/1, Bl. 298ff. Indes konnte sich Hitler am 10. August wiederum „noch nicht“ entschließen, das Gesetz zu unterschreiben; s. FV 351*. Sein Zaudern rührte auch von der Unentschlossenheit in der Frage der Konkordatskündigung her; vgl. Dok. Nr. 92, bes. Anm. 13. Bei einer Besprechung im AA am 26. 8. 1937 kamen die StS v. Mackensen, Zschintzsch und Muhs überein, „daß eine endgültige Entschließung über das Reichsschulgesetz so lange nicht möglich sei, wie die Reichsregierung nicht der Kurie gegenüber die beabsichtigte Erklärung über die Hinfälligkeit des Reichskonkordats abgegeben hat“. Entweder müsse die AusfVO zum SchulG die Schulbestimmungen des Konkordats als nicht mehr bindend übergehen, „womit die Erklärung über die Hinfälligkeit des Konkordats in einem wichtigen Punkte vorweggenommen würde“, oder das Konkordat müsse dort bis auf weiteres als gültig bezeichnet werden, „was eine gleich oder bald darauf folgende Erklärung über die Hinfälligkeit des Konkordats nahezu unmöglich machen würde“. Lammers wurde noch am 26. 8. von Mackensen um die Einhaltung des folg. modus procedendi gebeten: „1. Möglichst beschleunigte Absendung und Veröffentlichung der Note an den Vatikan über die Hinfälligkeit des Konkordats; – 2. Im unmittelbaren Anschluß daran die Verkündung des neuen Reichsschulgesetzes und seiner Durchführungsbestimmungen in einer Form, die auf das Konkordat keine Rücksicht mehr nimmt.“ ADAP D I, Nrr. 676f. Vor einem offenen Bruch des Reichskonkordats aber scheute Hitler zurück; s. Dok. Nr. 129 Anm. 8. Deshalb wurde auch das Projekt eines ReichsschulG stillschweigend z. d. A. gelegt und nicht wieder aufgegriffen.

In einer Rede vor Kreis- und Gauamtsleitern über „Christentum und Nationalsozialismus“ am 22. 11. 1937 deutete Rust an, Hitler habe sich beim Verzicht auf das Schulgesetz von innen- und außenpolit. Rücksichten leiten lassen, die eine offene Verletzung der relig. Gefühle breiter Volksteile wie auch des Konkordats als völkerrechtl. Vertrags im Augenblick noch inopportun erscheinen ließen: „Wenn eine Frage zu einem Zeitpunkt angeschnitten wird, wo Unruhe in das Volk hineinkommen muß, dann sinkt sofort die Quecksilbersäule der politischen Chancen für uns!“ Es sei „besser, eine Zeitlang recht und schlecht zu arbeiten und zuzuwarten, als etwa Unzulängliches zu schaffen!“ Statt sich also jetzt mit „Halbheiten“ abzugeben, werde man später ein wirklich „nationalsozialistisches Schulgesetz“ erlassen, das die Kirche völlig von der Schule abkapsele und auch den Religionsunterricht dorthin zurückdränge, „wohin er gehört, in die Kirchen!“ Vertraul. Redetext in: R 4901/3228/33, Bl. 273–318, Zitate 303, 306, 309, 315.

Zitierhinweis

Nr. 119 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. München, 12. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d119>